4　少額訴訟〔action on small claim〕

少額訴訟は、少額の紛争について、紛争額に見合った時間と費用と労力で解決を図ることができるように、手続をできる限り簡易迅速にしたものである（民事訴訟法368条以下参照）。

簡易裁判所の事物管轄からみても少額の、しかも金銭債権支払請求事件では、一般市民が訴額に見合った経済的負担で、迅速かつ効果的な解決を裁判所に求めることができるようにすることを目的として少額訴訟制度が定められている。

少額訴訟の特徴として、次のようなものが挙げられる。

① 60万円以下の金銭をめぐるトラブルに限る（民事訴訟法368条）
② 原則として1回の口頭弁論期日で完了し、口頭弁論終結後、直ちに判決を言い渡す（民事訴訟法370条・374条）
③ 証拠書類や証人は審理の日にその場で調べられるものに限られる（民事訴訟法371条）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

④　裁判所は、原告の請求を認める場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決を言い渡すことができる（民事訴訟法375条）

⑤　少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決をした裁判所に不服（異議）を申し立てることができる（民事訴訟法378条）

⑥　被告が通常訴訟（民事訴訟）での審理を希望する場合、一定の要件の下に、被告からの申述により通常訴訟に移行する（民事訴訟法373条）。　　など

なお、少額訴訟については、消費者金融業者・信販業者などの一部の者のみが多く利用し、結果として一般市民の利益阻害につながるのではないかとの懸念があったため、同一の簡易裁判所において一定回数（年間10回）を超えて同一人が利用できないとの規制が設けられている（民事訴訟法368条1項但書、民事訴訟規則223条）。

現在、少額訴訟は、労働関係に関する紛争（賃金・解雇予告手当等）で用いられることが多く、そのほかには、売買代金請求、貸金請求、交通事故による損害賠償請求などで用いられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

少額訴訟は、費用対効果の点で優れているが、証拠制限（証拠書類や証人は審理の日にその場で調べられるものに限られる）や、控訴制限（少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。民事訴訟法377条）があり、複雑な事案には適していない。なお、少額訴訟手続においても、和解をすることは可能である。

5　民事訴訟における裁判所の判断形成プロセスと基礎資料

（1）処分権主義

民事訴訟の対象は、私的自治の原則が妥当する実体私法（民法・商法など）上の紛争であり、私人が自己の自由な意思によって処分できる権利や法律関係をめぐる争いである。したがって、民事訴訟手続においても、当事者の意思を反映させることが要請される。そのため、民事訴訟は、紛争当事者の訴え提起により開始し、裁判所は当事者の訴え（請求）の範囲を超えて判断できないとされている。また、訴訟開始後も当事者は、訴えの取下

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

げ（原告）や請求の放棄（原告）・認諾（被告）などにより訴訟を終結できる。このように、民事訴訟で争う事項の決定や、争う・争わないの選択がすべて民事訴訟手続を利用する当事者に任されていることを処分権主義という。

当事者の申立てを待って初めて民事訴訟手続が開始される点は、当事者が民事訴訟のほかに裁判外の和解や調停等、紛争当事者の合意による紛争処理方式の選択を保障する機能を持つ。また、訴えの取下げも、一度選択された民事訴訟による紛争処理を放棄して、裁判外での合意による紛争処理の道を再び開くことの保障を意味する。なお、訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、または口頭弁論をした後では、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない（民事訴訟法261条2項）。さらに、請求の放棄・認諾や和解は、従来行われてきた訴訟手続を利用して、判決によらず当事者の意思による紛争解決の道を保障する機能を持つ。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、特定の事項について当事者が民事訴訟による紛争処理を選択することで、当該事項の判決による紛争処理についての自己責任が基礎付けられ、私法上の利益をめぐる事件での裁判所の中立性が確保される。

処分権主義は、原告にとっては、自分の意思で争う事項を決定することを保障することによって、それ以外の点については判決により拘束されないことの保障を意味する。他方、被告にとっても、民事訴訟で争われた事項以外の点については、判決の拘束を受けないことの保障を意味する。その結果として、攻撃防御の機会の保障なしに不意打ちの裁判を受けない手続保障機能を果たすことになる。

裁判所は当事者（原告）の請求に理由があると判断すれば請求認容判決、理由がないと判断すれば請求棄却判決を下す（これらを合わせて本案判決という）が、裁判所の判断は、次のようなプロセスと基礎資料によって形成される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）法律の適用と事実の主張

民事訴訟では、裁判所は、民法や商法などの実体法（法律関係の内容を定める法律）を適用して、当事者（原告）の請求に理由があるか否かを判断する。実体法の規定は、「○○の事実がある場合に××の効果が生じる」という形をとるが、この法的な効果が生じるための条件を要件といい、要件に相当する事実を要件事実という。

例えば、被害者である原告が加害者に対し民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求を行う場合の要件事実は、次の通りである。

① 損害の発生
② 故意または過失に基づく行為によること
③ 加害行為と損害との間の因果関係
④ 加害行為が違法なこと
⑤ 加害者に責任能力があること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このような個々の要件事実に対応する具体的事実を主要事実という。裁判所は、これらの主要事実を、当事者（原告）が法廷で主張して初めて訴訟資料（判断の基礎資料である事実上の主張および証拠）として取り上げるのであり、当事者が主張しない主要事実をむやみに取り上げることはできない。

当事者が主張していない事実は、たとえ証拠調べの結果その事実の存在につき裁判所が確信を抱いたとしても、事実として認定することはできない。また、裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければならず、その真偽を確かめるために証拠調べをして自白に反する事実の認定をすることは許されない。

他方、裁判所が当事者間で争いのある事実を認定するためには、原則として当事者が申し出た証拠方法を取り調べてその結果得られた心証に基づく必要があり、当事者の申出のない証拠方法を職権で取り調べることはできない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このように、訴訟資料の収集は当事者の権能と責任であるとする建前を弁論主義という。弁論主義の下では、当事者が主要事実を主張しないと当該訴訟ではその事実はないものとして扱われる（主張責任）。

もっとも、民事訴訟といっても、当事者の自由な処分が禁止されている権利や法律関係をめぐる訴訟の場合には、弁論主義は妥当しない。例えば、認知請求の訴えでは、裁判所は、当事者間に争いのない事実でも証拠によって事実を確定することができる。

要件事実と主要事実との関係は、次の示す例のようになる。

この例において、不法行為に基づき損害賠償を請求しようとすれば、被害者（またはその法定代理人）は原告として不法行為の要件事実①～⑤に対応する主要事実を訴状・準備書面において主張し、かつ、この主要事実を裏付ける証拠を原告の責任において収集して裁判所に提出する必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（要件事実と主要事実の関係）

（例）駅構内で安全を確認せず傘をゴルフクラブ代わりにして不用意に素振りをしたところ、近くを通りかかった子供の顔面に傘の柄が当たり、2週間の治療を要するケガをさせた場合

	要件事実		主要事実
①	損害の発生	―	負傷により治療費を支出し、また精神的苦痛を強いられたこと
②	故意・過失	―	不用意に傘を振り回したこと
③	因果関係	―	振り回した傘が顔面に当たったことにより負傷したこと
④	違法性	―	社会的に相当な行為として許されるものではないこと
⑤	責任能力	―	正常な判断力を失っていたわけではないこと

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　処分権主義と弁論主義

処分権主義は、民事訴訟手続において争う事項や、そもそも民事訴訟手続により争うのか否か等の決定を、紛争の当事者に任せる建前のことである。

弁論主義は、この処分権主義の下で自主的に形成された審判の対象につき、さらにその争訟内容を訴訟資料の面から当事者側が手続の中で自主的に形成すべきとする考え方である。それによって裁判所の中立を確保するとともに、私益をめぐる訴訟での当事者の自己責任を基礎付ける機能を営む。

また、弁論主義は、両当事者の利己心に基づく勤勉な、そして、通常は当該当事者の身近にある事実・証拠の収集活動を前提とする。そうすることが、限定された調査能力しか期待できない裁判所より、事件の真相の究明にとって、より経済的・合目的的で技術的に優れた真実発見の手段としての機能を果たすことが期待できる。

そして、訴訟資料を提出した当事者はもちろんのこと、相手方当事者にとっても、口頭弁論に提出されたもの以外は判決の基礎とならないことが保障され、攻撃防御をめぐる手続保障・不意打ち防止機能をも果たす。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）主張責任および証明責任の前提となる弁論主義とは、どのようなものか。

A）弁論主義とは、訴訟資料の収集は当事者の権能と責任であるとする建前である。弁論主義の下では、当事者は、主要事実を主張しなければ、当該訴訟ではその事実はないものとして扱われ（主張責任）、また、主張責任を負う者が、証拠を提出して主要事実の存在を証明する責任、すなわち、証明責任も負う。

この弁論主義には、次の3つの内容がある。

①当事者が主張しない事実を判決の資料にしてはならない。
②当事者が自白した事実はそのまま判決の資料にしなければならない。
③当事者の申し出がなければ証拠調べができない。

なお、弁論主義の下においても、「顕著な事実」については、民事訴訟法上、「当事者が自白した事実」と共に、証明することを要しないとされている（民事訴訟法179条）。顕著な事実とは、客観的に明らかな、公知の事実などをいい、このような事実を判決の資料としても、攻撃防御をめぐる手続保障に反せず、当事者にとっても不意打ちとならないためである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）事実の認定と証明責任の分配

裁判官が事実の存否につき心証を形成できない場合、民事訴訟が民事紛争の最終的な解決手段であることから、この場合にも、真偽不明ということで裁判所は判断を放棄するわけにはいかない。そこで、当事者が証拠を提出して主要事実の存在を証明できなければ、その事実はないものとして扱われ、その結果、一方の当事者が敗訴するということで解決が図られることになる。

この主要事実を証明できないことによる不利益を証明責任（挙証責任・立証責任）という。証明責任は当事者の一方が負担し、かつ、原則として主張責任を負う当事者と同じ当事者が負う。つまり、ある法律の規定に基づく法律効果を主張する者が、その規定の要件に該当する事実につき証明責任を負うのである（法律要件分類説）。

実務で採用されている法律要件分類説は、権利の発生の点は、これを主張しようとする者に主張・証明責任があるとする。また、権利の発生障害、消滅、阻止の点については、権利の存在を否定し、またはその行使を否定しようとする者に主張・証明責任があるとする。そして、ある権利の発生が主張・証明されたときは、消滅等の点

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

について主張・証明がなされない限り、その権利は存続しているものと扱われる。

証明責任を負う側の負担と比べ、これを負わない側は、主要事実の不存在を証明しなくても、主要事実が存在したことが確信できないという程度までの証明活動を行えば足りるため、訴訟追行上有利である。

特に、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、民法709条を根拠とする限り、重要な事実のすべてについて被害者（原告）が証明責任を負担するので、民事訴訟による被害者救済を十分に行えない場合が生じる。そこで、必要に応じ自動車損害賠償保障法（自賠法）や製造物責任法など、証明責任を加害者（被告）に負わせる特別法や、要件事実の証明をより簡単にする特別法が定められている。

このように、通常の証明責任とは別に、明文で相手方当事者に反対事実についての証明責任を負担させることを「証明責任の転換」という。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）証明と疎明の違いは何か。

A）民事訴訟において、「証明」とは、合理的な疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を裁判官が得た状態、または、このような状態に達するように証拠を提出する当事者の行為のことをいう。判決の基礎となる事実については、証明を要する。

　一方、「疎明」は、証明よりは低い、一応確からしいといった程度の推測を裁判官が得た状態、または、このような状態に達するように証拠を提出する当事者の行為のことをいう。迅速な処理を要する事項（保全手続における事実の立証など）や手続的な事項などについては疎明で足りるとされていることが多い。

　なお、刑事訴訟における公訴犯罪事実の「証明」については、合理的な疑いを超える高度の確信がなければならないとされており、民事訴訟における「証明」よりもさらに高いものが要求されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）証明責任が転換されているのは、具体的にどのような場合か。

A）例えば、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合、本来ならば被害者である原告が損害の発生や相手方の故意・過失など、不法行為の成立要件のすべてを証明しなければならないが、実際問題として、これらのすべてを原告が証明することは極めて困難なことがある。そこで、法は、被害者保護の観点から、一定の場合に証明責任を相手方である加害者側に転換し、訴訟当事者の公平を図っている。具体的には、自動車事故による損害賠償を請求する場合、自動車損害賠償保障法では、被害者（原告）が加害者（被告）の過失を証明するのではなく、加害者（被告）に自己が損害賠償責任を免れるための要件についての証明責任が負わされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）民事訴訟における要件事実について

要件事実は、紛争の争点を絞り込むのに有用であることから、裁判実務上用いられる概念である。

例えば、甲が乙に対して書面による金銭消費貸借契約（無利息とする）に基づく貸金返還を求める場合の要件事実は、以下の通りとなる。

① 甲と乙とが金銭消費貸借の合意をしたこと
② ①が書面でなされたこと
③ ①に基づく金銭の交付
④ 弁済期が到来したこと

なお、乙が返済をしていないことという事実は、甲が主張すべき要件事実には含まれない。すなわち、乙が返済をしているか否かは、乙の甲に対する借入金返還義務が消滅しているか否かにかかわる事実であるため、乙の側で乙が返済をしたことという事実を主張すべきである（法律要件分類説。本項（3）参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このように、それぞれの請求について要件事実を定立した上で、その主張・証明責任を割り付けておくと、紛争における争点ごとに主張・証明しなければならない当事者が明解になるため、紛争の早期、適切な解決に資する。

例えば、前記の甲の請求に対する乙の主張として、以下の主張があるとしよう。

ア　甲から金銭を借りたことはない。
イ　確かに、甲から金銭を借りたが、それは返済した。
ウ　甲から受け取った金銭は借りたものではなく、もらったものである。

それぞれの乙の主張の内容を要件事実の考え方を利用して分析すると、争点とその主張・証明責任は次の通りとなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

アの場合

（「甲から金銭を借りたことはない。」という主張）

要件事実①および③の否定であるので、甲と乙が金銭消費貸借の合意をしたか否か、甲が乙に対して金銭を引き渡したか否かの２点が争点となり、この２点については甲が主張・証明しなければならない。

イの場合

（「甲から金銭を借りたが、それは返済した。」という主張）

貸金返還請求権成立の要件事実（前記の①～④）については当事者間に争いはなく、乙の返済という事実の有無が争点となる。その点について主張・証明責任を負うのは乙である。

ウの場合

（「甲から受け取った金銭は借りたものではなく、もらったものである。」という主張）

要件事実③の金銭の受領は認めるが、①のうちの返還約束を否定しているので、返還約束の有無が争点となり、その点については甲が主張・証明しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このように、要件事実の考え方を用いれば、争点と主張・証明責任を負う当事者が明確になるので、争点以外の部分についての審理を必要以上に行わずに済み、かつ、当事者に対する不意打ちの場面も少なくなるという効用もある。

もっとも、すべての請求について、上記の貸金返還請求の場合のように、明確に要件事実および主張・証明責任の分配ができるわけではない。また、このような画一的な分配をすることは、硬直的な審理を招きがちになるというような批判もなされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2022年の民事訴訟法の改正

民事裁判手続のIT化等に対応するため、2022年5月に「民事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、関連する民事訴訟法の規定が改正された（原則として、2026年5月21日施行）。

以下のようなIT化に対応するための制度が設けられた。

1　インターネットを用いてする申立て等（訴え提起、準備書面の提出）等

訴えの提起も含め、申立て・申述などを、裁判所の事件管理システムにデータをアップロードする方法によって、オンラインで行うことができる（民事訴訟法132条の10）。申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項をファイルに記録しなければならない（民事訴訟法132条の12第1項柱書本文）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、オンライン送達を受ける旨の届出が事前になされているときなど一定の場合には、裁判所はオンラインによるシステム送達をすることができる（民事訴訟法109条の2第1項、第2項）。

2　口頭弁論等

(1)期日への出席（2024年3月1日施行）

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、web会議の方式によって、口頭弁論の期日における手続、および弁論準備手続を行うことができる（民事訴訟法87条の2第1項・170条3項）。

改正民事訴訟法では、一方当事者が出席することは要件ではなくなり、双方ともにweb会議によって出席することが可能となった。

(2)証人尋問

改正前は、裁判所は、一定の場合（後記①②に類似する場合）には、web会議の方式によって証人の尋問をすることが可能であった（民事訴訟法204条1号2号）。改正民事訴訟法では、①～③の場合であり、かつ相当と認めるときに、web会議の方式によって証人の尋問をすることができるようになった（民事訴訟法204条3号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 証人の住所、年齢または心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合

② 事案の性質、証人の年齢または心身の状態、証人と当事者本人またはその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長および当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合

③ 当事者に異議がない場合

3 判決

裁判所は、判決の言渡しをするときは、電子判決書を作成しなければならない（民事訴訟法252条1項）。判決の言渡しは、この電子判決書に基づいてなされる（民事訴訟法253条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　法定審理期間訴訟の新設

民事訴訟の審理期間を短縮するため、法定審理期間訴訟制度が新設された。

当事者双方の申出または当事者一方の申出と相手方の承諾があった場合、裁判所の決定により法定審理期間訴訟に移行する。口頭弁論は法定審理期間訴訟手続移行後の初回期日から6か月以内に終結し、終結後1か月以内に判決が言い渡される（民事訴訟法381条の2・381条の3）。

当事者の双方または一方が通常の民事訴訟手続に戻す旨の申出をした場合等には、裁判所は通常の手続に訴訟を戻す（民事訴訟法381条の4第1項）。

また、法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、原則として、控訴をすることができない（民事訴訟法381条の6）。ただし、当事者は、法定審理期間訴訟の終局判決に対しては、電子判決書を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをすることによって、通常の民事訴訟手続に戻すことができる（民事訴訟法381条の7第1項・382条の8第1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　氏名等の秘匿制度の新設（2023年2月20日施行）

住所や氏名等の秘匿事項が、相手方当事者に知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき秘匿を求める申立てがあった場合、裁判所は、決定で、住所等を秘匿する旨の裁判をすることができる制度が新設された（氏名等の秘匿制度、民事訴訟法133条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2025年の民事裁判情報の活用の促進に関する法律の制定

1　制定の概要と社会的背景

近年、AIやDX（デジタルトランスフォーメーション）といった技術革新が急速に進展し、社会のあらゆる場面でデータの活用が不可欠となっている。法務分野も例外ではなく、過去の膨大な裁判例（判例）を分析・活用したいというニーズが高まっていた。

しかし、これまで民事裁判の情報は、主に紙媒体で保管され、網羅的に収集・分析することは極めて困難であった。そこで、これらの情報を電子データとして整備し、適正なルールのもとで社会が効果的に活用できる基盤を整えるため、2025年5月、「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」（民事裁判情報活用促進法）が制定された（一部の規定を除き、2026年1月15日施行）。

民事裁判情報活用促進法は、リーガルテック（法律×テクノロジー）の発展を後押しし、企業の法務戦略や新規事業開発を支援することで、創造的で活力ある社会の発展に貢献することを目的としている（民事裁判情報活用促進法1条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　主な制定のポイント

(1)裁判情報を一元管理する「指定法人」の創設

裁判情報は各裁判所に個別に保管されており、横断的な収集やデータとしての活用が難しい。本法の制定後は、法務大臣が、営利を目的としない法人を全国に1つ限り「指定法人」として指定する制度が創設される(民事裁判情報活用促進法5条)。この指定法人は、最高裁判所から電子化された判決書などの民事裁判情報の提供を受け(民事裁判情報活用促進法7条1項)、データベースとして一元的に管理し、利用者に提供する役割を担う(民事裁判情報活用促進法6条1項)。

(2)プライバシーに配慮した「仮名加工民事裁判情報」の提供

判決書には当事者の氏名など多くの個人情報が含まれており、プライバシー保護の観点からそのままでは広く活用することができなかった。指定法人は、裁判情報に含まれる氏名や生年月日といった個人情報を、復元できない方法で削除または別の情報に置き換える「仮名加工」を行う(民事裁判情報活用促進法13条1項)。これにより作成された「仮名加工民事裁判情報」は、特定の個人を識別できない状態となるため(民事裁判情報活用促進法2条1項3号)、プライバシーを保護しつつ、安全にデータとして活用することが可能となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)情報の適正な利用を確保するための監督体制の整備

裁判情報の二次利用に関する統一的かつ明確なルールは存在しなかった。本法の制定後は、情報の漏えいや目的外利用を防ぐため、指定法人とその役職員、業務の委託先には厳格な安全管理措置や守秘義務が課される(民事裁判情報活用促進法8条2項3号・12条・14条3項)。また、法務大臣は指定法人に対して業務改善命令や立入検査などの強い監督権限を持ち(民事裁判情報活用促進法8条3項・16条・17条1項)、違反者には罰則も設けられている(民事裁判情報活用促進法20条・21条)。

3　ビジネス実務への影響

民事裁判情報活用促進法の制定により、企業は信頼性の高い裁判情報を大規模データとして活用できるようになる。これにより、AIを活用した判例検索サービスの高度化や、より精緻な契約書レビュー支援ツールの開発が進むことが期待される。法務部門では訴訟リスクの予測精度が向上し、経営部門では新規事業の法的リスク分析が効率化することが期待できる。

民事裁判情報活用促進法は、企業に直接的な義務を課すものではなく、提供される情報を「利用する側」としての準備が中心となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第4節　その他の紛争の解決方法

この節で学ぶこと

民事訴訟以外にも多様な紛争の解決手続があり、実務では多くの民事上の法的紛争が民事訴訟以外の手続により解決されている。

この節では、民事訴訟以外の紛争解決手続の種類、特徴や留意すべき点などについて説明する。

3級の学習項目

裁判所に対する手続による債権の回収

1　裁判外の和解（示談）〔out-of-court settlement〕

紛争が生じたときに、当事者が話し合い、互いの主張を譲り合って紛争をやめる旨の合意を和解という（民法695条）。そして、裁判手続とは無関係に当事者あるいは代理人が交渉し、和解することを一般に示談という。

民法上、和解は、互いに譲り合うことが成立要件の1つとなっているが、譲り合う程度は互いに等しい必要はない。一方が大幅に譲歩し、他方は形式的にしか譲歩しない場合もあるが、それでも和解の効力に影響はない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

あくまでも当事者間の話し合いで決めればよい。和解による迅速な解決を望む当事者は、大幅な譲歩を承諾して早期の解決に利益を認めるであろうから、そのような偏った形での和解も成立し得るのである。

和解の場合、特に定まった方式が必要とされるわけではないが、契約書（示談書・和解契約書）を交わすのが一般的である。

示談書で特に問題を生ずるのは、解決する紛争の範囲が不明確な場合である。この点を明示しなかったため、後日別件の交渉に及んだところで「解決済み」であるとの対応をされ、紛争が深刻化することがある。示談書の最後には「当事者は、本書に定めるもののほか、何らの債権債務も存しないことを相互に確認する」と書かれることが多い。しかし、紛争の範囲が明確化されていないと、思いもよらない権利も処分したとされてしまうことに注意を要する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、示談書には、和解により成立した約束を一方が履行しないときの措置を定めておくべきである。例えば、分割払いで金銭を支払う約束をしたときは、何回支払いを怠ると残額を一括して支払い、それに遅延損害金をいくら付すといった条項（懈怠（けたい）約款または期限の利益喪失約款という）を設けておく。

また、本示談に関する紛争については○○裁判所を管轄裁判所とする、という合意管轄の定めもしておくとよい。

和解が成立した場合には、公正証書にしておく、という方法も考えられる。両当事者が公証人役場に出頭して公正証書を作成する。このときには、本人確認のため、印鑑証明の提出を求められるのが普通である。当日は手続が円滑に進むよう、事前に合意内容を届けておくことが望ましい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　即決和解（起訴前の和解）

紛争の解決基準は、原則として、当事者の話し合いで決めることができる。しかし、そこで決められた合意内容が間違いなく実行されるよう確実な裏付けが欲しい、という場合に利用されるのが、即決和解（訴え提起前の和解ともいう。民事訴訟法275条）である。当事者が簡易裁判所に申し立て、期日に両当事者あるいはその代理人が簡易裁判所に出頭して、そこで和解調書を作成するものである。

当事者の話し合いで和解条項が作成される、という点は裁判外の和解と異ならないが、即決和解の成立に際して作成される和解調書は債務名義となる。したがって、一方当事者が約束を履行しないときには、本訴を提起せずに強制執行をすることが可能となる。それが即決和解をする最大の狙いである。また、即決和解は、公正証書とは異なり、和解調書に基づく強制執行は金銭債権や代替性のある物の引渡しの執行に限定されず、不動産の明渡しなどの強制執行も可能である（強制執行につき、第10章第2節3（2）参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

即決和解は、本来、簡易迅速な紛争解決手段として作られた制度である。しかも、実務上はあらかじめ当事者間で交渉し話をまとめてから、和解条項を裁判所に提出しておき、1回の期日で終了させていることが多い。しかし、簡易裁判所が事件を多く抱え過ぎているために、申立てをしてから期日までには2か月近くを要することが多い。

3　調停〔conciliation；mediation〕

当事者間の話合いだけでは解決が難しいが、さりとて話合いによる柔軟な解決のメリットは捨てがたい、という場合、あくまでも当事者の譲歩を引き出すことを目指しながら、公平中立な第三者の関与を得て手続を進める方法として調停がある。調停は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする制度である（民事調停法1条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

調停は、原則として相手方の住所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てる。ただし、当事者間であらかじめ合意があればその合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所が管轄裁判所となる（民事調停法3条）。

また、家事事件についての調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意により定めた家庭裁判所に申し立てる（家事事件手続法245条）。

調停では、両当事者の言い分を調停委員が間に入って聞き、調整しながら解決策を模索していき、そこで解決策を見出すことができれば調停が成立する。調停が成立すると調停調書が作成され、この調書も和解調書と同様に債務名義となるので（民事調停法16条）、一方が調停条項を履行しないときは、直ちに強制執行をすることが可能となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ただし、いかに協議を重ねても当事者が合意しなければ、調停は不調となる。調停委員には両当事者を強制して解決策を押し付ける権限はないからである。

これと同様に、当事者が呼出しを受けても出頭しない場合には、調停においては、当事者を強制的に話し合いの場につかせることはできないので、調停は不成立（不調）とならざるを得ない。不出頭当事者に対する過料の制裁の規定はある（民事調停法34条）が、制裁規定が発動されるのは悪質な場合であり、調停による解決を希望しないので出頭しないとした当事者については、制裁規定は、通常、発動されない。

その意味で調停は全く話合いに応じようとしない相手方については、実効性がない制度である。

しかし、両当事者が話し合いに応じているなら、例えば利害関係人を交えて関連事項についても一挙に解決することも可能であるなど、民事訴訟に比べれば柔軟な解決が図れるという利点がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《和解と調停》

		和解			調停
		裁判外の和解(示談)	即決和解(起訴前の和解)	裁判上の和解	
前提の条件		当事者の互譲により紛争を解決できる状態であること			
手続	どこで		簡易裁判所	訴訟が係属する裁判所	原則:相手方の在地を管轄する簡易裁判所 例外:予め合意がある場合はその合意のある裁判所
手続	書面	(示談書)	和解調書	和解調書	調停調書
効力		(原則) 和解条項通りの内容 (例外) 権利放棄条項を当事者の合理的意思解釈により制限する場合あり	和解調書は債務名義となる: → 履行ないとき強制執行可能	1.裁判終了し、判決は下されない 2.和解調書は債務名義となる	調停調書は債務名義となる: →履行ないとき強制執行可能

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

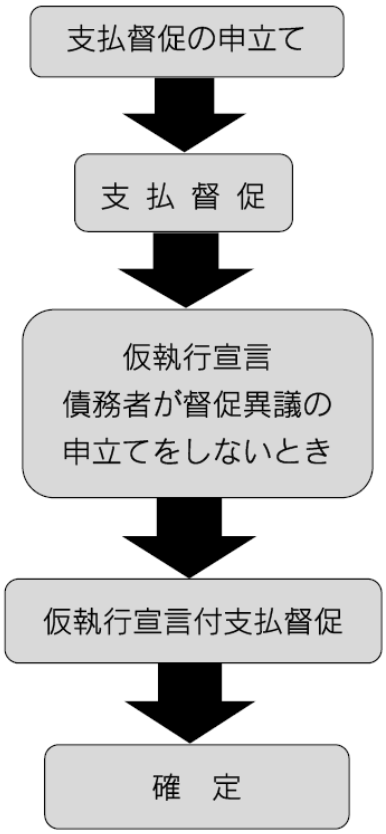
4　支払督促〔demand for payment〕

金銭の支払請求権等について簡易裁判所書記官に申し立て、裁判所書記官から債務者に向けて発せられる督促が支払督促である（民事訴訟法382条以下）。支払督促は、相手方を呼び出したり相手方の言い分を聞くことなく発せられ、かつ請求に関する証明も要しないため、極めて低費用で簡易迅速に手続が進行する。そして、相手方が争わなければ、そのまま確定して債務名義となるので、強制執行も可能になる。したがって、相手方が請求そのものについて争うおそれがほとんどない場合には有効な手段である。

しかし、相手方が督促異議を申し立てると、支払督促の申立て時に簡易裁判所または地方裁判所に訴えを提起したものとみなされ、民事訴訟手続に移行するので（民事訴訟法395条）、最初から訴えを提起したときより、第1回期日までの時間がかかる。また、支払督促の管轄裁判所は相手方住所地を管轄する簡易裁判所であり（民事訴訟法383条）、特別裁判籍の定めがないため、遠方の債務者宛に支払督促を出して相手方が督促異議を申し立て民事訴訟に移行すると、裁判の期日ごとに相手方住所地の管轄裁判所に出頭しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（支払督促手続）



債権者が債務者の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる。

①申立てが適法であり、②すべての要件を充たしている場合に、債務者の審尋なしに発せられる。

債務者が支払督促の送達を受けた日から２週間以内に支払いをせず、または督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行宣言を付さなければならない。

債務者が仮執行宣言付支払督促を受け取った日から２週間以内に異議を申し立てない場合に確定する。確定した仮執行宣言付支払督促は債務名義となる。

督促異議を申し立てるには、その理由を付す必要はない。相手方はただ「異議がある」と述べるだけで民事訴訟に移行するから、結局異議を出されない可能性が極めて高いという場合にのみ便利な制度ということができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、一定の種類の請求については、インターネットを利用して全国で支払督促の申立てや照会ができる督促手続オンラインシステムが導入されている。督促手続オンラインシステムが利用できる請求は、貸金、立替金、求償金、売買代金、通信料、リース料の6類型およびこれらの複合型に限られ、事件の処理は東京簡易裁判所が行う。

5　仲裁〔arbitration〕

仲裁とは、仲裁人という第三者によって判断（仲裁判断）された事項に確定判決と同一の効力が与えられる制度である（仲裁法45条1項）。当事者が仲裁に服することに合意すると、第三者である仲裁人が紛争に対して決定を下し、紛争当事者はこれに拘束される。

仲裁は、紛争解決基準が示され、これに対する不服申立ても、原則として、許されない制度であるから、紛争の簡易迅速な解決には適している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

しかし、逆にそのことが仲裁制度の欠点にもなっている。仲裁には十分な証拠調べや不服申立ての制度がないため、仲裁人に適切な人を得られず、不満の残る仲裁判断が示されたときに、紛争はさらに紛糾することがある。したがって、仲裁には、これに適した事案とそうでない事案がある。

紛争をめぐる生活関係について、特別の知識経験を有する専門家が仲裁人となり、または、仲裁判断が示される前に調停類似の話合いが重ねられた事案については、比較的上手く機能しているようである。

わが国では仲裁法が制定されており、その手続等が整備されている。そして、その運用上も、仲裁合意に至る前に、数回の話し合いが行われ、調停に似た実体的解決が試みられ、あるいは事前に仲裁判断に関する一定の基本線が示されるという例も増えている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　各種の紛争解決方法の特徴

裁判外の和解（示談）は、特に定まった方式がない点が特徴である。法的手続に比べてコストや手間のかからない方法によることができるが、後日和解の内容について見解の相違が発覚した場合などには、任意に和解の内容が履行されないことがある。このような事態に陥ると、履行を強制する手段がない。

即決和解（起訴前の和解）は、和解内容は当事者間で決定するものの、これにつき簡易裁判所が和解調書を作成し、確定判決と同一の効力を付与するものである。裁判外の和解（示談）の欠点は補われているが、裁判所の関与する手続であるから、（民事訴訟ほどではないが）時間がかかるのが難点である。

調停は、調停委員という第三者の関与の下、当事者間の話合いで紛争を解決し、これにつき調停調書を作成し、確定判決と同一の効力を付与するものである。調停も、即決和解と同様に、裁判所の関与する手続である。

支払督促は、裁判所書記官により発せられる金銭の支払い等を行うべき旨の督促であり、相手方が一定の期間異議を申し立てなければ、直ちに債務名義となるものである。支払督促は、相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てるが、相手方から異議の申立てがあり民事訴訟

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

に移行する場合、相手方の住所地を管轄する裁判所が管轄裁判所となるので、遠方での裁判を余儀なくされるおそれがある。

　仲裁は、第三者である仲裁人に紛争の解決を委ねるものであり、仲裁人の行った仲裁判断には確定判決と同一の効力が付与される。また、仲裁判断までの間に権利・証拠を保全するための仲裁廷の命令（暫定保全措置命令）につき裁判所の決定を得た場合、強制執行が可能である。仲裁人を選任するのは当事者であるが、不適切な仲裁人を選んでしまうおそれがあることに留意を要する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

6　破産手続開始〔commencement of bankruptcy proceedings〕の申立て

民事訴訟手続ではないが、実務上重要な手続に破産手続開始の申立てがある。不幸にして自らが破産手続開始の申立てをせざるを得なくなることももちろんあるが、取引先の倒産に伴い、破産手続開始の申立てが必要になることもある。

破産手続とは、債務者が財政的に破綻したとき、多くの債権者間に不公平な結果が生ずることがないよう、破産管財人が全債権者に対し債務者の資産を平等に配当する手続である（第11章第1節参照）。

7　裁判外紛争処理制度とADR基本法

（1）裁判外での紛争解決方法

従来、日本における紛争解決は、裁判所の制度を活用するものが中心であり、裁判外紛争処理機関を利用する裁判外紛争解決手続（ADR：Alternative Dispute Resolution）は、その機関自体が少なかったこともあり、あまり活発とはいえない状況であった。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

しかし、裁判外紛争処理機関によるADRには、裁判にはないメリットもある。例えば、①専門的知識が要求される分野で専門家の関与が比較的容易であること、②解決に至るまでの時間が短く、手続が簡単で費用が安いこと、また、③代理人が必ずしも弁護士に限られないため、法務担当者が活躍できるなどである。

他方、裁判外紛争処理機関の利用を促進するためには、その機関による解決の信用性・妥当性を高める必要があることも指摘されてきた。

裁判外紛争処理機関には以上のようなメリット、デメリットがあるが、諸外国では、日本に比べると裁判外紛争処理機関の利用が比較的多いところがある。このような状況を踏まえ、裁判によらない紛争の解決がふさわしい事案の受け皿の確保という観点から、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ADR基本法）が定められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）ADR基本法

ア）民間紛争解決手続と認証紛争解決事業者

ADR基本法によれば、民間紛争解決手続（紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、民間事業者が、紛争の当事者双方から依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続。ADR基本法2条1号）を行う事業者が一定の要件を充たす場合、法務大臣がその事業者に認証を与える。そして、その認証を受けた機関による紛争解決については、一定の効力が認められるという制度である。

この制度の枠組みによる紛争処理は、まず、法務大臣の認証を受けた紛争解決事業者（これを認証紛争解決事業者という。ADR基本法2条4号）が、紛争の当事者双方と、紛争解決に関する契約を締結し、その契約に基づいて当該事業者が紛争の解決にあたる。実際の手続は、手続実施者と呼ばれる者が主宰する（ADR基本法2条2号）。認証紛争解決事業者が行う調停において和解が成立した場合、当該和解（特定和解）に基づき強制執行をすることができる（ADR基本法27条の2等）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、認証紛争解決手続の進め方については、法律上、特段の規制はなされておらず、当該紛争解決事業者が適正な方法を定めていればよい。ただし、紛争解決事業者が法務大臣の認証を申請する際に標準的な手続の進行を定めていることが要件である（ADR基本法6条7号）。したがって、現行の手続の中で比較的類似の手続といえる調停や仲裁の手続を参考に、合理的な手続についての定めがなされることが想定される。

イ）認証紛争解決手続の利用に際しての特例

認証紛争解決事業者による紛争解決手続の利用者には、以下の特例が認められる。

まず、認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に、手続実施者が当該認証紛争解決手続を終了した場合において、一定の要件を充たしているときは、時効の完成猶予に関しては、当該認証紛争解決手続における請求の時に訴えの提起があったものとみなされる（ADR基本法25条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、訴訟を提起する前に原則として調停を申し立てなければならない（調停前置）とされている一定の紛争につき、上記と同様に認証紛争解決手続が終了したなど一定の場合には、調停を申し立てずに民事訴訟を提起することができる（ADR基本法27条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（裁判外紛争処理機関の例）

商事	日本商事仲裁協会	国際取引・国内取引から生ずる企業間の商取引上の紛争について、裁判外の手続により解決を図ることを目的とする機関である。 仲裁のみならず、調停による紛争解決にも取り組んでおり、迅速・円満に公平かつ妥当な紛争解決を目指している。
交通事故	交通事故紛争処理センター	交通事故に関し、弁護士による法律相談、弁護士による和解のあっせん、紛争解決のための審査、損害賠償の調査研究などの事業を行う。 相談料、申立費用とも無料。
交通事故	日弁連交通事故相談センター	自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務付けられている車両による交通事故に関し、民事上の法律相談全般を扱う。 被害者による相談か加害者による相談かは問われず、また相談者の住所も問われない。 事故相談、示談あっせん、審査を無料で行うが、示談あっせんについては、当事者双方への拘束力は持たない。
建築事故	建設工事紛争審査会	建設業法25条に基づいて設置され、あっせん、調停および仲裁を行う機関である。 構成メンバーに建設業関係者が多く含まれており、美匠、仕上げ、仕様違いや追加注文か否かなどの契約内容の紛争解決に適している。 取壊しや建替えを求めるといった深刻な紛争では、請求者側にとっては満足できる解決は期待できないようである。特に、仲裁判断については不服申立方法がないため注意が必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

消費生活	国民生活センター	国民生活の安定および向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供および調査研究を行う。 重要消費者紛争（消費生活に関して消費者や適格消費者団体と事業者との間に生じた民事上の紛争のうち、その解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるもの）について和解の仲介や仲裁を行う。
消費生活	消費生活センター	住民が健康で安全な消費者生活を送れるよう、消費生活をめぐる様々な問題を解決する拠点として都道府県や市町村が設置している。 消費者相談を受け、商品・サービスや契約のトラブル等について、原因究明や解決のための助言、あっせんを行う。 消費生活センターは行政機関であり、行政指導に準じた手法で事業者に働きかける。そのため、許認可を通じて行政官庁の監督に服する事業者との紛争解決には有効である。しかし、行政官庁の監督に服さない事業者などには有効でなく、複雑な法的問題の解決などには適していない。
	製品分野別PLセンター	製造物責任法（PL法）の制定に伴い、業界ごとにPLセンターが設置されている。 PLセンターでは、消費者の保護を図るため危害情報の受付けや専門家による相談を実施している。
金融	生命保険協会・全国銀行協会など	金融機関と利用者との間のトラブルを対象として紛争解決を図る制度である。金融ADR機関は業態ごとに指定紛争解決機関として指定されている。
労働問題	労働委員会（労働組合法19条）	労働争議の調整や不当労働行為の審査を担当する行政委員会（合議制の行政機関）である。 中央労働委員会・都道府県労働委員会がある。
医事	医師会（医事紛争処理委員会）	医師会の会員医師が医療事故紛争に巻き込まれた場合に、物心両面から会員医師を援助し、会員に代わって紛争を処理・解決する。 この委員会は、日本医師会内および都道府県単位の医師会に設けられており、保険会社との協議を前提に医師賠償責任保険における保険査定にも関わっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第5節　企業活動と刑事責任

この節で学ぶこと

企業の事業活動に伴って法令に違反する行為がなされ、その行為について罰則が定められている場合、その違反行為者に刑罰が科される。さらに行為者を使用する企業にも罰則が科される（両罰規定）。また、法令に違反する行為など企業の不祥事が内部通報により発覚するケースがある。このような場合に、通報者が、解雇、その他人事上の不利益な取扱いを受けることがないよう保護する必要がある。

この節では、総会屋問題と犯罪、特別背任罪、企業活動に対する信用毀損・業務妨害に関する罪、サイバー犯罪のほか、公益通報者の保護に関する重要なポイントについて説明する。

3級の学習項目

業務上横領罪、背任罪、賄賂罪、会社法上の犯罪、デジタル犯罪等についての基本的事項

Ⅰ　企業活動にかかわる犯罪

企業と犯罪とのかかわりは、次のように整理することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

①　企業自体が処罰されるもの

独占禁止法や各種業法、公害法などの行政刑法においては、企業の代表者等を処罰する場合、企業自身をともに処罰することができるとする両罰規定が多く設けられている。さらに、中には、政治資金規正法のように、法人の単独処罰を定めている法律も見受けられる。

②　企業の役員や従業員がその業務に関連して処罰されるもの

各種金融不祥事、総会屋に対する利益供与、各種の汚職事件のように企業の役職員等がかかわる様々な社会問題については、刑法の背任罪や横領罪、贈賄罪、会社法上の特別背任罪、利益供与罪、あるいは金融商品取引法や独占禁止法などの経済法規で規定される犯罪、公害犯罪などが問題となる。

③　企業が被害者となり、加害者を告訴するもの

例えば、企業の商標権が侵害された場合や産業スパイによる機密の漏えい、単純な窃盗等が考えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　民事責任と刑事責任の違い

ビジネスにおける「責任」には、民事責任と刑事責任の2種類があり、これらは目的も当事者も異なる性質を有する。

まず、民事責任は、私人間のトラブルにおいて問題となる。中心は、損害を受けた被害者が金銭などで被害を回復すること、すなわち損害賠償を請求することである。例えば、交通事故で車を壊された被害者が加害者に修理代金を請求するケースがこれに当たる。

一方、刑事責任は、私人間の問題ではなく、社会秩序を維持する国家（検察官）が、あらかじめ定められたルール違反者を罰することで責任を果たさせる。その結果、拘禁刑や罰金といった刑罰が科される。例えば、飲酒運転をした者は、事故を起こさなくても国によって刑罰を科されることになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　ビジネスにおいて重視されつつある刑事責任

ビジネスにおいては、契約書のチェックや取引上のトラブル解決といった民事の重要性に変わりはない。しかし近年、カスタマー・ハラスメント（カスハラ）の深刻化などにより、ビジネスにおける刑事責任（犯罪）に関する知識の重要性が高まっている。

顧客からのクレームは本来民事の領域であるが、その言動が度を越した場合、明確な「犯罪」として捉えられる。例えば、従業員に土下座を強要すれば強要罪に当たる可能性がある。大声で業務を妨害すれば威力業務妨害罪になり得る。また、退去を求めても居座る行為は不退去罪に問われる可能性がある。

悪質な要求に対しては、それが犯罪に当たる可能性を法的な根拠をもって警告することが、従業員を守る「盾」となり、事態のエスカレートを防ぐ。従来の民事知識に加え、従業員と企業自身を守るため、カスタマー・ハラスメント（カスハラ）などに対応するための「刑事（犯罪）」の知識も、現代のビジネス法務において強く求められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　企業活動に対する信用毀損・業務妨害に関する罪

企業の活動を妨害する目的で、例えば虚偽の中傷ビラが配られたり、あるいは従業員に対して直接的に暴力行為が行われるケースがある。このような行為を防止して企業活動を保護するため、法は次のような規制を置いている。

まず、虚偽の風説を流布すること（つまり、嘘の噂を流すこと）や偽計を用いること（騙すこと）によって業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪（刑法233条後段）が、また、威力を用いることによって業務を妨害した場合には威力業務妨害罪（刑法234条）が成立し、いずれも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。先の例でいうと、嘘の中傷ビラが配られたケースは偽計業務妨害罪に、従業員に暴力行為が行われたケースは威力業務妨害罪に該当し得る。

また、虚偽の風説を流布することや偽計を用いることによって、人や企業の経済的信用を毀損した場合、信用毀損罪（刑法233条前段）が成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、競争関係にある他人の営業上の信用を害するような嘘の事実を告知し、または流布した（広めた）場合、不正競争防止法上の不正競争に当たる（不正競争防止法2条1項21号）。この場合、不正競争防止法上の刑事処罰は定められておらず、特別の犯罪類型には当たらないが、上記の信用毀損罪あるいは偽計業務妨害罪の要件を充たすときは、同罪が適用される。

4　総会屋問題と犯罪

総会屋とは、一般に、株主の権利行使に関して、企業から不正に利益を得ることを主たる活動としている者をいう。会社の金銭が、総会屋への利益供与に使われ、その結果株主総会等において株主権の適正な行使が害されることは、会社運営の健全性を害し、ひいては会社財産の充実を害する結果となる。このような結果を回避するために、株式会社の役員や従業員などを対象として、会社法は利益供与罪を規定している（会社法970条1項2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、会社側が、総会屋から不当な要求を受けた段階で、警察に届け出て処罰を求めることができれば、総会屋の犯罪行為を早期かつ効果的に摘発できる。そこで、総会屋が株主の権利の行使に関し財産上の利益を自己または第三者に供与することを要求する行為をそれ自体独立して処罰する利益供与要求罪が定められている（会社法970条3項）。

5　特別背任罪

例えば、立て直しの困難な経営状態に陥った会社に対して、回収できないことを認識しながら融資をする等の不良貸付については、特別背任罪の成否が問題となる。特別背任罪とは、刑法に定められている背任罪の特別規定であり、会社法に規定され刑が重く規定されているものである（会社法960条）。

特別背任罪は、会社の取締役・監査役等の役員、その他取締役の職務代行者もその主体となる。そして、取締役等が自己または第三者の利益を図る目的または会社を害する目的で任務に違反して会社に財産上の損害を与える行為がその対象となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このような場合、法令、定款、内規等に違反していない場合でも、会社に財産上の損害を発生させることを認識して、図利加害の目的で会社に財産上の損害を発生させた場合は、特別背任罪が成立し、取締役等に10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金が科せられる。

6　ビジネスのデジタル化と犯罪

(1) サイバー犯罪

現代社会は、パソコンとインターネットの普及により、コンピュータネットワークを基盤としたIT化、ネットワーク化が高度に進展している。そして、このネットワークを介して様々なビジネスや取引が行われている。

コンピュータやネットワークによって構築された仮想的な空間は、サイバースペースあるいはサイバー空間と呼ばれる。このサイバー空間は、現実空間とは異なり、地理(場所)的あるいは時間的制約を受けることがないという特徴がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

日常生活に限らず、ビジネスとの関連においても、こうしたサイバー空間の持つ特質を利用した犯罪が発生している。コンピュータ技術や電気通信技術を利用した犯罪は、サイバー犯罪と呼ばれている。サイバー犯罪は、①匿名性が高く、現実社会の犯罪行為に比べて罪悪感を感じにくい、②痕跡が残りにくい、③短期間のうちに不特定または多数の者に被害を及ぼすといった特徴が指摘されている。

サイバー犯罪は、①不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）違反、②コンピュータ・電磁的記録を対象とする犯罪（刑法）、③それ以外のネットワークを利用した犯罪に分けることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) 不正アクセス禁止法違反

不正アクセス禁止法(第6章第4節2参照)は、コンピュータネットワーク上で他人の識別符号(ID、パスワード等)や特殊な情報等を入力することにより、①他人のコンピュータに侵入する行為、②不正アクセス助長行為、③他人の識別符号を無断で提供する行為等に対する刑事罰を定めている。

・他人のID、パスワードを無断で使用して、ネットワーク経由でコンピュータを不正使用する(なりすまし行為)。
・不正なプログラムを使用する等して、コンピュータの安全対策上の不備(セキュリティ・ホール)を突き、ネットワーク経由でコンピュータを不正使用する(セキュリティ・ホール攻撃)。
・コンピュータを利用するためのID、パスワード等を、利用者に無断で第三者に教える。
・他人のID、パスワードを不正に取得・保管・入力要求をする。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) コンピュータ・電磁的記録を対象とする犯罪

刑法では、電子計算機損壊等業務妨害罪をはじめとしたコンピュータまたは電磁的記録を対象とした犯罪が規定されている。また、コンピュータ・ウイルス(不正指令電磁的記録)の作成行為や、インターネット上でウイルスをばらまくなどの行為も犯罪として刑法に規定されている。

・金融機関などのオンライン端末を不正操作し、無断で他人の口座の預金を移動させる(電子計算機使用詐欺罪)。
・虚偽の金融機関を名乗ったサイトや電子メールを使い、アクセスしてきた者から金銭をだまし取る(電子計算機使用詐欺罪)。
・ホームページのデータを無断で改ざん・消去等する(電子計算機損壊等業務妨害罪)。
・インターネットやパソコンの通信を利用して他人のID、パスワード等を入手し電磁的記録を変更する。
・コンピュータウイルスや大量の電子メールを送付し、サーバーシステムをダウンさせる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4） ネットワーク利用犯罪（ 上記以外のコンピュータ・ネットワークをその手段として利用した犯罪 ）

上記のほかに、インターネット等のネットワークを利用して行われる各種犯罪行為も処罰の対象となる。具体的には、インターネットを通じた誹謗中傷、詐欺、著作権法違反（他人の著作物の無断転載等）、脅迫、名誉毀損などが挙げられる。

・特定の企業や個人の誹謗中傷記事をホームページや掲示板に掲載する。
・脅迫や恐喝する内容の電子メールを送付する。
・掲示板等で覚せい剤や違法な薬物を販売する。
・掲示板等で賭博やねずみ講等の違法行為を勧誘する。
・ホームページ上で販売している商品を通信販売で申し込んだが、実際には商品を販売する実態がなく、商品が届かない。
・ホームページ上で販売しているブランド品を通信販売で申し込んだが偽ブランド品が届いた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅱ　公益通報者〔whistleblower〕の保護

自動車のリコール隠しや食品の偽装表示など、企業の不祥事が企業内部からの通報（内部通報）によって発覚するケースが増えている。こうした不祥事を通報した者が、当該企業から解雇や昇給・昇格の停止等の人事上の不利益な取扱い等を受けることを防止するため、公益通報者保護法が制定されている。公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等、ならびに公益通報に関し事業者および行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図ることを目的としている。

公益通報者保護法上、事業者内部から国民の生命等にかかわる法令違反、一定の行政法違反などを通報することを公益通報といい、公益通報を行った労働者（退職後1年以内の者、派遣労働者、パート、アルバイト等も含む）または役員を公益通報者という（公益通報者保護法2条1項2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

公益通報者保護法では、公益通報を行ったことを理由として事業者が行う次の①②の事項を無効とするとともに、③④の事項が禁じられている。

① 解雇（公益通報者保護法3条）
② 労働者派遣契約解除（公益通報者保護法4条）
③ その他の不利益な取扱い（降格、減給、派遣労働者の交代を求めること等）（公益通報者保護法5条）
④ 公益通報者に対する損害賠償請求（公益通報者保護法7条）

公益通報の対象となるのは、公益通報者保護法2条3項に規定されている事実である。

通報の相手方は、①役務提供先等（事業者、労働者派遣先等）、②当該通報対象事実について処分・勧告権限を有する行政機関、③公益通報を行うことがその発生またはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者（報道機関、消費者団体、労働組合等）である。これらの通報先について、通報者が保護されるための要件はそれぞれ異なる（公益通報者保護法3条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

公益通報者保護法による保護の対象とならない通報については、従来通りの法理（労働契約法の解雇法理等）により保護される。

企業としては、これらの法理・法令の適用の有無を厳密に検討するまでもなく、公益通報者に不利益を与えてはならず、そもそもその原因となるような不正を防止することに尽力すべきことはもちろんである。

なお、一見正当に見える理由を挙げながら、その実質は公益通報を理由として昇給・昇格を停止する等の不利益を与えることも違法である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（通報先ごとの保護の要件）

通報先	通報が保護される要件
役務提供先等	（ⅰ）通報の目的が不正に利益を得ることや、他人に損害を加えるなどの不正の目的ではないこと （ⅱ）通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料される場合であること
行政機関	（ⅰ）上記（ⅰ）の不正の目的ではないこと （ⅱ）以下のいずれかに該当すること ・通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合であること ・通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、所定の事項を記載した書面（電子的方式、磁気的方式等で作られる記録を含む）を提出する場合であること
報道機関、消費者団体、労働組合等	（ⅰ）上記（ⅰ）の不正の目的ではないこと （ⅱ）通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合であること （ⅲ）以下のいずれかに該当すること ・公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由があること ・公益通報をすれば証拠の隠滅・偽造・変造がなされるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

報道機関、消費者団体、労働組合等	・公益通報をすれば、公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由があること ・役務提供先等から公益通報をしないことを正当な理由なく要求されたこと ・書面（電子的方式、磁気的方式等で作られる記録を含む）による公益通報後20日を経過しても、役務提供先等から調査を行う旨の通知がない、あるいは役務提供先が正当な理由なく調査を行わないこと ・個人の生命もしくは身体に対する危害または個人の財産に対する損害が発生し、または発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由があること

公益通報は事業者の不祥事の早期是正に有効であることから、公益通報者保護法では、事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくするため、次のような規定を設けている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等（窓口設定、調査、是正措置等）を義務付けている（従業員数300人以下の中小事業者では努力義務、公益通報者保護法11条）。
・上記体制の整備等の実効性確保のために、行政措置（助言・指導、勧告および勧告に従わない場合の公表）を行うことができる（公益通報者保護法15条・16条）。
・内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘義務を課している（違反者に対しては30万円以下の罰金、公益通報者保護法12条・21条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2025年の公益通報者保護法の改正

1　改正の概要と社会的背景

2025年6月に改正された公益通報者保護法は、企業の製品データ改ざんや不正会計といった法令違反が社会問題化する中、組織内部からの公益通報を保護・促進し、企業の自浄作用を高めることを目的としている。通報者が不利益な扱いを受けることを恐れることなく、安心して声を上げられる環境を整備するため、通報者保護を一層強化し、企業のコンプライアンス経営を推進するものである（一部の規定を除き、公布の日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行）。主な改正点は、以下の通りである

2 主な改正ポイント

(1)公益通報者の範囲拡大

改正前における保護対象は、主に企業の労働者、派遣労働者、役員、取引先の労働者などに限定されていたが、改正法では、働き方の多様化に対応するため、新たにフリーランス（特定受託業務従事者）や、業務委託関係が終了してから1年以内の者も保護対象に追加された。これにより、企業はフリーランスからの通報にも適切に対応し、通報を理由とする契約解除などの不利益な取扱いが禁止される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)不利益取扱いの抑止・救済強化(刑事罰と立証責任の転換)

従前より、公益通報を理由とする解雇は無効とされていたが、事業者に対する直接的な罰則はなかった。本改正では、通報を理由に労働者を解雇または懲戒した場合、行為者には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金が科される規定(両罰規定)が新設された。さらに、通報から1年以内の解雇・懲戒は「通報を理由とするもの」と推定されることになり、通報者の立証負担が軽減された(立証責任の転換)。

(3)事業者の体制整備義務の強化

従前より常時使用する労働者数が301人以上の事業者には内部通報体制の整備が義務付けられていたが、改正前は、たとえ違反しても行政による助言・指導・勧告にとどまっていた。これに対し改正後は、常時使用する労働者数301人以上の事業者が担当者の指定義務などに違反した場合、行政による勧告に従わなければ命令が出され、命令に違反すると30万円以下の罰金(両罰規定)が科されることになった。また、行政の監督権限を強化するため、報告徴収に加え立入検査権限も新設された。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4)通報妨害・通報者探索の禁止

通報を妨げる行為や通報者を探す行為について、これまでは明確な禁止規定は存在しなかった。本改正では、事業者が正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意を求めるなどの「通報妨害行為」や、通報者を特定しようとする「通報者探索行為」を行うことが明確に禁止された。なお、通報妨害を目的として締結された合意は法的に無効となる。

3　ビジネス実務への影響と具体的対応策

本改正は、すべての企業のコンプライアンス体制、特に労務管理と内部通報制度の運用に重大な影響を与える。通報を理由とする解雇や懲戒に刑事罰が導入されたため、懲戒処分の決定プロセスには一層の慎重さが求められる。通報から1年以内の処分については、通報とは無関係であることを示す客観的で合理的な理由を明確に記録し、説明できるようにしておくことが不可欠である。内部通報制度は、形式的な窓口設置にとどまらず、担当者の守秘義務徹底や通報者探索の禁止、社内への制度周知など、通報者が安心して利用できる実効性のある運用が必須となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD